

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2029/2532

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด

โจทก์

นายประวิทย์ พวงเงิน กับพวก

จำเลย

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 132 (1), มาตรา 151, มาตรา 175, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า โจทก์ได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้โจทก์ไม่มีความประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับจำเลยทั้งเจ็ดต่อไป จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยทั้งเจ็ดได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 82,83 แผ่นที่ 2 แผ่นที่ 4)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ฐานส่วนตัวและฐานะทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนายเพื่อนพวงเงิน ร่วมกับจำเลยที่ 2 ถึงจำเลยที่ 7 ฐานะทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนายเพื่อนพวงเงินชดใช้เงิน 32,755.17 บาทแก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 32,500 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเงินให้โจทก์เสร็จ ทั้งนี้ในฐานะทายาทของนายเพื่อนพวงเงิน จำเลยที่ 1 ถึงจำเลยที่ 7 ไม่ต้องรับผิดชอบเกินกว่าทรัพย์สินมรดกตกทอดแก่ตน หากเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองไม่พอชำระหนี้ ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ 1 และทรัพย์สินมรดกอื่นของนายเพื่อนพวงเงินออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์จนครบถ้วน

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าวโดยทนายโจทก์ผู้ลงชื่อในคำร้องมีอำนาจถอนฟ้องได้ (อันดับ 68,78(2))

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาได้ ให้จำหน่ายคดีจากสารบบความของศาลฎีกา คืบค่าขึ้นศาลให้สามในสี่

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาได้ ให้จำหน่ายคดีจากสารบบความของศาลฎีกา คืบค่าขึ้นศาลให้สามในสี่

(พนม พ่วงวิทยุโณ-ประชา บุญวนิช-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>